

唐山“4·7”“中伟机 9088”轮

自沉事故调查报告

一、事故简况

2018 年 4 月 7 日约 0300 时，江苏泰州籍内河船“中伟机 9088”轮从营口鲅鱼圈水域装载约 3000 吨石粉开往山东滨州方向，途经乐亭县沿海养殖区水域时自沉，事故造成船上工作人员 1 人死亡，1 人失踪，直接经济损失约 200 万元人民币，构成一般等级事故。

二、专业术语和标准用语标示

AIS: 船舶自动识别系统

MMSI: 水上移动通信业务标识码

VHF: 甚高频

VTS: 船舶交通管理中心

三、调查取证情况

事故发生后，河北海事局成立事故调查组，开展调查取证工作。调查组人员分别对“中伟机 9088”轮实际控制人、登记所有人、经营人、当事船上幸存人员及家属进行调查询问；对船公司经营资质和公司管理等情况进行调查取证；对当事船舶进行现场勘查；赴船籍港海事管理机构和检验机构，提取船舶登记资料、最低安全配员资料和检验资料；通过船舶业务管理系统、船舶安全监督管理系统、船员管理系统核查船舶、船员、安全检查等情

况，经广泛的调查取证，获取了大量证据、材料。

（一）船舶资料

船名	中伟机 9088	船舶类型	一般干货船
船长	95.5 米	船宽	14.8 米
船籍港	泰州	船舶识别号	CN20049295611
型深	6.8 米	最大船高	16.8 米
空载吃水	1.87 米	满载吃水	6.0 米
总吨	2795	净吨	1565
航区	A 级	船体材料	钢质
货舱数量	2	参考载货量	3600t
主机类型	柴油机	功率	1214 千瓦
安放龙骨日期	2004.10.22	建造完工日	2005.9.19
船舶所有人	姜堰市中伟运输有限公司		
船舶经营人	姜堰市中伟运输有限公司		
船舶实际控制人	王海祥		
船舶制造厂	仪征市新扬船舶制造有限公司		

（二）船舶状况

通过船籍港海事管理机构和检验机构提供的船舶资料显示：该轮持有江苏省泰州市地方海事局 2010 年 05 月 19 日签发的《船舶所有权登记证书》、《船舶最低安全配员证书》、《船舶国籍证书》，其中《船舶国籍证书》和《船舶最低安全配员证书》有效期截止到 2015 年 05 月 18 日，均已失效；该轮持有江苏省船

船检验局泰州检验局 2012 年 09 月 27 日签发的《内河船舶检验证书簿》，处于失效状态。

通过船舶业务管理系统、船舶安全监督管理系统查询，未发现该船舶的安全检查记录。

船上导助航设备主要有卫星导航仪台、雷达、测深仪、AIS、VHF 等设备，本航次 AIS 未开启。

（三）人员情况

“中伟机 9088”轮《最低安全配员证书》核定的配员人数为 8 人，要求持一等证书的船长、大副、二副各 1 人，持二等证书的轮机长、二管轮各 1 人，水手 2 人，机工 1 人。本航次实际配员 4 人，均未签订雇佣合同，通过船员管理系统查询发现，均未持有相关船员适任证书。相关人员具体信息情况：

沙德胜，男，安徽省巢湖市人，身份证号码：342623*****712，船舶负责人，负责开船和管理船上事务。

袁永明，男，江苏省姜堰市人，身份证号码：321087*****831，负责烧饭和杂务。

陈伟（死亡），男，安徽人，负责开船，事发时在驾驶台操纵船舶。

徐孝君（失踪），男，湖北人，负责看管机舱和杂务。

（四）环境情况

1. 气象海况

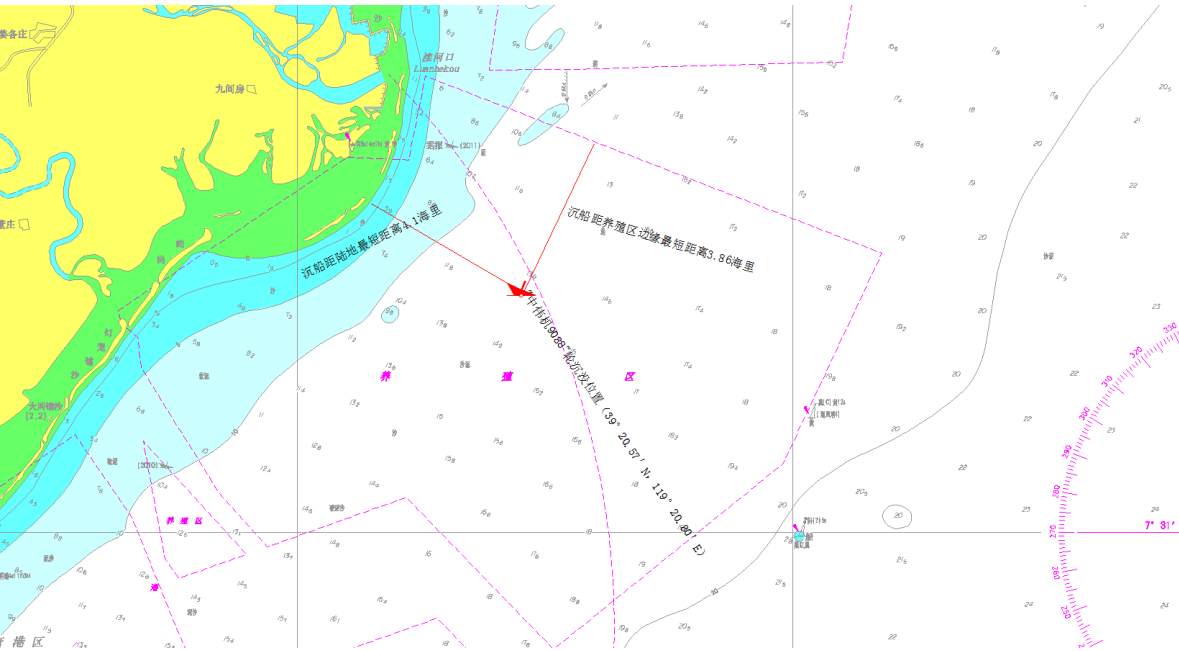
据天津海洋中心气象台 2018 年 4 月 6 日 18 时发布的未来

24 小时海区预报：渤海，晴，西北风 7 级，明天上午减弱 5-6 级，中到大浪转轻到中浪，能见度 20 公里。

另据沙德胜所提交的事故报告显示，事发时，海上西北风 7 级，东南浪向，浪高 1.5-2 米，晴天，能见度良好。

2. 通航环境

事故发生地点为 39° 20.57' N /119° 21.80' E，位于滦河口外围水域附近，乐亭县养殖区水域内，据养殖区边缘最短距离 3.86 海里，距离陆地最短距离约 4.1 海里。



图一：事故海域通航环境示意图

针对该养殖区，唐山海事局于 2013 年 2 月 4 日对外发布了《航行通告》（2013 年第 001 号），提醒航经该水域附近的船舶注意。

（五）管理因素

实际控制人王海祥与姜堰市中伟运输有限公司(2013年3月8日更名为江苏中伟运输有限公司)于2012年03月19日签订了《船舶挂靠合同》。合同约定“中伟机 9088”轮委托姜堰市中伟运输有限公司管理,实行自主经营,独立核算,自负盈亏。

“中伟机 9088”轮登记所有人为姜堰市中伟运输有限公司。事故调查组成员在对公司进行调查过程中,公司提供了营业执照、水路运输许可证,该公司于2008年08月22日成立,于2013年3月8日更名为江苏中伟运输有限公司,法定代表人为曹树平,注册地址为:泰州市姜堰区姜堰镇东方不夜城15幢1006室,主要经营范围:长江干线及支流省际普通货船运输;黄砂、石子销售。

该公司不属于应该建立安全管理体系公司,公司建立了相关安全管理制度。公司经理称2013年公司人员在上海给事故船舶做过一次登轮检查,之后就无法联系上事故船舶。

船舶实际控制人为王海祥,江苏省兴化市人。

(六) 现场勘查

事故船舶沉没于乐亭县养殖区水域内,具体位置为北纬 $39^{\circ}20.57'$,东经 $119^{\circ}21.80'$ (海图水深-13米),沉船状态为向右倾覆,船首向 260° ,露出水面约1.5米。



图二：沉船示意图



图三：沉船示意图

四、基本事实分析认定

根据现场勘查和对事故船舶幸存人员及对实际控制人、登记所有人的调查，综合分析认定如下：

（一）船舶沉没事实认定

根据对事故船舶实际控制人和登记所有人的调查和船籍港海事管理机构的反馈，认定事故沉没船舶为“中伟机 9088”轮。

（二）船舶沉没时间认定

由于事故船舶本航次未开 AIS, 事故地点在唐山海事局 VTS 覆盖区边缘，未发现雷达回波，根据幸存人员和实际控制人的陈述，经综合分析，认定船舶沉没时间为 2018 年 4 月 7 日约 0300 时。

（三）船舶沉没地点认定

经现场勘查，认定船舶沉没地点为 $39^{\circ} 20.57'N / 119^{\circ} 21.80'E$ ，位于乐亭县沿海养殖区内。

五、事故经过

根据船舶实际控制人、幸存人员、在船人员家属等相关人员陈述，经综合分析，还原出最可能的事故经过。

2018 年 4 月 4 日下午，事故船舶从天津临港工业区 3#港池出发去营口鲅鱼圈。

5 日中午到达营口鲅鱼圈港区附近 5 海里左右的一个装卸码头。

5 日 1400-1500 时开始装货，装货时间 2-3 小时，装载约 3000 吨石粉，此时，船舶干舷 1.8 米。

5 日晚上吃过晚饭，出发去山东滨州方向。

4 月 6 日约 1800 时，由于风浪太大，船舶调整航向，向天津方向航行。

4 月 7 日约 0300 时，船舶误入乐亭县沿海养殖区后，触碰不明物体，船头开始下沉，船体向右倾斜，很快沉没。

发生事故之后，船上负责人沙德胜打电话给王海祥说船舶出了事故，然后电话挂断，再无法接通。

王海祥立即联系天津一个叫刘东亭的朋友在高频喊周围船舶帮忙寻找事故船，没有船舶回应，刘东亭在 7 日约 1000 时向海上搜救中心（0335-12395）报警。

六、应急处置和搜救情况

2018 年 4 月 7 日 1042 时，唐山市海上搜救中心接河北省海上搜救中心通知：刘东亭（电话：189*****07）报警一满载砂石船“中伟 8888”于凌晨约 3-4 点沉没于京唐港辖区养殖区水

域内（经纬度 39° 20.57' N，119° 21.80' E），船上载 4 人，2 人失踪，2 人被附近渔船救起。接报后，唐山市海上搜救中心按照《唐山港京唐港区海上搜救应急预案》的要求，立即开展海上搜救工作。

经过连续多日大规模搜救，唐山市海上搜救中心共调派 9 艘次救援船舶，1 架次直升机，10 艘次过往船舶参与搜寻，最终事故船舶上 4 名人员 2 人获救，1 人死亡，1 人失踪。

七、事故损失情况

事故造成“中伟机 9088”轮 1 人死亡、1 人失踪，“中伟机 9088”轮沉没，直接经济损失约 200 万元人民币。

八、事故原因分析

根据船上幸存人员的陈述及调查组提取证据综合分析，事故原因如下：

（一）直接原因

“中伟机 9088”轮在船舶不适航，船上人员不适任、不熟悉航经海域通航环境的情况下，超航区冒险航行，误入养殖区时触碰不明物体，导致船体进水，丧失稳性沉没。

1. 船舶不适航

该轮为内河 A 级航区航行船舶，未配备密性舱盖，不适于沿海航行、作业。

根据江苏省泰州市地方海事局和江苏省船舶检验局泰州检验局提供的材料显示，该轮持有的《船舶最低安全配员证书》和

《船舶检验证书》均已过期，不满足船舶航行安全的要求。

2. 船上人员不适任

“中伟机 9088”轮 4 名工作人员均未经过相应的专业技术训练，未取得相应的船员职务证书，不满足在船工作人员的适任要求。船舶驾驶人员对内河船舶在海上航行的风险估计不足，不熟悉航经海域通航环境。

（二）间接原因

1. 王海祥作为“中伟机 9088”轮实际控制人，在船舶营运、管理中，未落实安全管理责任。其所经营管理的船舶未持有有效的船舶检验证书及船舶国籍证书，招用未取得有效证件人员上船工作，营运管理的船舶超过核定航区航行。

2. 沙德胜在“中伟机 9088”轮工作期间，未经过相应的专业技术训练，未取得合格的船员职务证书，违法履行船舶负责人职责，致使船舶在不适航、人员不适任的情况下冒险航行。

3. 江苏中伟运输有限公司作为“中伟机 9088”轮管理人，存在“挂而不管”问题，疏于对事故船舶的有效管理，致使该船舶长时间脱离管理。

4. 船舶不满足最低安全配员要求。“中伟机 9088”轮《最低安全配员证书》核定的配员人数为 8 人，要求持一等证书的船长、大副、二副各 1 人，持二等证书的轮机长、二管轮各 1 人，水手 2 人，机工 1 人。事故发生时船上有 4 人，均无船员证书。人员数量不满足本船《船舶最低安全配员证书》核定的最低安全

配员要求。

九、责任认定

本起事故是由于“中伟机 9088”轮在船舶不适航、船员不适任情况下，超航区航行，误入养殖区后触碰水下不明物造成沉没的单方责任事故，“中伟机 9088”轮对事故承担全部责任。

（一）船舶实际控制人王海祥

王海祥在船舶营运、管理中，违反《中华人民共和国海上交通安全法》等有关法律法规，未落实安全管理责任。一是其所经营管理的船舶未持有有效的船舶检验证书，违反《中华人民共和国海上交通安全法》第四条“船舶和船上有关航行安全的重要设备必须具有船舶检验部门签发的有效技术证书”；二是其所经营管理的船舶未持有有效的船舶国籍证书，违反《中华人民共和国海上交通安全法》第五条“船舶必须持有船舶国籍证书，或船舶登记证书，或船舶执照”；三是招用未取得有效证件人员上船工作，违反《中华人民共和国海上交通安全法》第六条“船舶应当按照标准定额配备足以保证船舶安全的合格船员”以及《中华人民共和国船员条例》第二十七条第二款“船员用人单位不得招用未取得本条例规定证件的人员上船工作”；四是其所经营管理的船舶超过核定航区航行，违反《中华人民共和国海上交通安全法》第十条“船舶、设施航行、停泊和作业，必须遵守中华人民共和国的有关法律、行政法规和规章”，对本起事故的发生负有主要责任。

（二）船舶负责人沙德胜

沙德胜在“中伟机 9088”轮工作期间，未经过相应的专业技术训练，未取得合格的船员职务证书，违反《中华人民共和国海上交通安全法》第七条“船长、轮机长、驾驶员、轮机员、无线电报务员话务员以及水上飞机、潜水器的相应人员，必须持有合格的职务证书。其他船员必须经过必要的专业技术训练”；沙德胜违法履行船舶负责人职责，违反《中华人民共和国海上交通安全法》第十条“船舶、设施航行、停泊和作业，必须遵守中华人民共和国的有关法律、行政法规和规章”，对本起事故的发生负有主要责任。

（三）船舶驾驶人员陈伟

陈伟对海上危及内河船舶航行安全估计不足，不熟悉航经水域通航环境，误入养殖区时触碰不明物体，导致船体进水，丧失稳性沉没，对本起事故的发生负有主要责任。

十、事故结论

本次事故是“中伟机 9088”轮在船舶不适航，船上人员不适任、不熟悉航经海域通航环境的情况下，超航区冒险航行，误入养殖区时触碰不明物体，导致船体进水，丧失稳性沉没的单方船舶责任事故，“中伟机 9088”轮对本起事故承担全部责任。

十一、安全管理建议及处理建议

（一）对相关责任人处理建议

1. 船舶实际控制人王海祥

王海祥作为船舶实际控制人，在经营管理船舶过程中违反《中华人民共和国海上交通安全法》等有关法律法规，未落实安全管理责任，对本起事故发生负有主要责任，涉嫌构成重大责任事故罪，建议移送公安机关对其涉嫌犯罪行为进一步调查处理。

2. 船舶负责人沙德胜

沙德胜在“中伟机 9088”轮工作期间，未经过相应的专业技术训练，未取得合格的船员职务证书，沙德胜违法履行船舶负责人职责，对事故发生负有主要责任，涉嫌构成重大责任事故罪，建议移送公安机关对其涉嫌犯罪行为进一步调查处理。

3. 船舶驾驶人员陈伟

陈伟对海上危及内河船舶航行安全估计不足，不熟悉航经水域通航环境，误入养殖区触碰不明物体，导致船体进水，丧失稳性沉没，对本起事故的发生负有主要责任，因其在本次事故中死亡，建议免于追究责任。

(二) 安全管理建议

1. 建议江苏中伟运输有限公司严格执行公司相关安全管理制度，对公司管理船舶加强管理，切实履行航运公司安全与防污染责任。

2. 鉴于事故船舶管理公司江苏中伟运输有限公司疏于对事故船舶的有效管理，致使该船舶长时间脱离管理，存在“挂而不管”问题，建议公司所在地地方海事管理机构加强对该公司的监督检查，督促其切实履行航运公司安全与防污染责任。